

yang berdosa” (HR Ahmad). Di hadis yang lain juga disebutkan, “Barang siapa yang melakukan penimbunan makanan terhadap orang Islam, maka akan dibalas oleh Allah dengan sakit yang tiada ujung/sakit lepra/kusta (judzam) dan kebangkrutan (iflas)” (HR Ahmad). Dalam hadis lain disebutkan, “Para pedagang yang menimbun makanan (kebutuhan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari hubungannya dengan Allah, dan Allah pun melepaskan hubungan dengannya” (HR Ibnu Umar).

Teks hadis pertama di atas menggunakan redaksi “*man ihtakara*” yang berarti “barang siapa”, yang dapat menunjukkan satu orang atau banyak orang telah yang mengakomodasi yurisdiksi hukum penimbunan barang dan dilakukan oleh orang per orang atau dalam bentuk kerja sama (sindikat). Biasanya, persoalan penimbunan barang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur pasar. Mulai dari pemasok, agen, hingga penjual eceran (retail) melakukan perjanjian (*collusive*) untuk melakukan penahanan barang dan menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat.

Penimbunan barang dalam Islam tidaklah dipahami secara kaku dengan mengharamkan semua bentuk jenis penimbunan. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan yang dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya; *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik; *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut. Dari segi jenis barang yang ditimbun, memang beberapa ulama fikih mengatakan bahwa hanya terbatas pada bahan-